

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6621/2540

บริษัท มหามิ่ง มงคล จำกัด
นาย สุชาติ เมธีวราราม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 378, มาตรา 379, มาตรา 386, มาตรา 391, มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยมาแล้ว 8 นัด แต่จำเลยนำพยานมาสืบเพียง 2 นัด และสืบพยานจำเลยได้เพียง 1 ปากนอกนั้นจำเลยเป็นฝ่ายขอเลื่อนคดี 3 นัด และคู่ความทั้งสองฝ่ายขอเลื่อนคดีเพื่อเจรจาตกลงกันอีก 3 นัด ครั้นถึงวันนัดสืบพยานจำเลยนัดที่ 9 จำเลยขอเลื่อนคดีอีก ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยนัดต่อไป และกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จภายใน 2 นัดต่อมาเมื่อสืบพยานจำเลยนัดแรกแล้ว ครั้นถึงนัดที่สองเปลี่ยนไป ทนายโจทก์อ้างเหตุเจ็บป่วยขอเลื่อน ทนายจำเลยไม่ค้านและแถลงว่าจะนำพยานมาสืบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยอีก 2 นัด และกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จตามที่นัดไว้โดยจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก ครั้นสืบพยานจำเลยครบ 2 นัดแล้ว จำเลยแถลงจะขอสืบพยานอีก 4 ปาก โดยเฉพาะพยานบางปากจำเลยยังมิได้ระบุบัญชีพยานจำเลยเพิ่มเติม อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามรายงานกระบวนการพิจารณาและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคสอง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยจึงชอบแล้ว จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการ ให้แก่โจทก์ ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ การที่จำเลยเป็นผู้ซื้ออาคารชุดต่อ

จากศ. ซึ่งข้อตกลงโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายร้านค้าอาคารชุดระหว่างจำเลย และ ศ. ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ เมื่อปรากฏว่า ศ. และจำเลยได้ทำหนังสือโอนสิทธิร้านค้าอาคารชุดและโจทก์ได้บันทึกในหนังสือฉบับนี้ อนุมัติให้เปลี่ยนสัญญาได้ จำเลยย่อมถือหนังสือโอนสิทธิร้านค้าอาคารชุดฉบับนี้ต่อ เนื่องกับสัญญาจะซื้อจะขายฉบับเดิมได้โดยถือว่าจำเลยเป็นคู่สัญญากับโจทก์แทนที่ ศ.โจทก์ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่มอบให้จำเลยอีกการที่โจทก์ไม่ยอมทำ และมอบหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาส่งเสริมพัฒนาโครงการฉบับใหม่ให้แก่ จำเลย กรณีก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ชำระค่าส่งเสริม พัฒนาโครงการให้แก่โจทก์ตามสัญญาจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิ บอกลีกสัญญาและนำอาคารชุดไปขายให้แก่ผู้อื่นได้ สำหรับเช็คพิพาทที่จำเลยได้ ชำระเป็นค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการก่อนมีการบอกลีกสัญญานั้น เช็كدังกล่าวถือได้ ว่าเป็นค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการที่โจทก์ได้รับชำระไว้แล้วแม้ต่อมาโจทก์จะได้บอก เลิกสัญญาแล้วก็ตาม แต่เมื่อตามสัญญาส่งเสริมพัฒนาโครงการได้ให้สิทธิโจทก์ที่จะ รับเงินทั้งหมดที่ได้รับชำระไว้แล้วเช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่มีมูลหนี้ต่อกัน เมื่อธนาคาร ตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดสาขาบางอ้อ จำนวน 7 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาทจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเพื่อ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อเช็คแต่ละฉบับถึงกำหนดชำระเงินโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งเจ็ดฉบับ จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คให้ แก่โจทก์ รวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 60,759 บาท รวมเป็นเงิน 1,460,759 บาท

ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,460,759 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 1,400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 จำเลยได้รับโอนสิทธิร้านค้าอาคารชุดโครงการชิตีคอมเพล็กซ์ห้องเลขที่ 833/299 (2032) จากนางสาวศศิวิไล รัชตเมธี จำเลยได้ชำระค่าร้านค้าอาคารชุดให้แก่บริษัทชิตีคอมเพล็กซ์จำกัด ไปแล้วเป็นเงิน 2,550,000 บาท เชื้อคพิพาททั้งเจ็ดฉบับเป็นเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้อาคารชุดให้แก่บริษัทชิตีคอมเพล็กซ์ จำกัด แต่ที่เขียนว่าส่งจ่ายให้แก่โจทก์เป็นเพราะบริษัทดังกล่าวต้องการให้จำเลยเขียนตามนั้นหลังจากที่จำเลยชำระเงินบางส่วนและย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารชุดที่ซื้อแล้วบริษัทดังกล่าวและโจทก์บิดพริ้วไม่ยอมมอบสัญญาให้แก่จำเลยและไม่สามารถโอนอาคารชุดห้องดังกล่าวให้จำเลยได้ ถือว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา เชื้อคพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,460,759 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 1,400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยมาแล้ว 8 นัดแต่จำเลยนำพยานมาสืบเพียง 2 นัด และสืบพยานจำเลยได้เพียง 1 ปาก นอกนั้นจำเลยเป็นฝ่ายขอเลื่อนคดี 3 นัด และคู่ความทั้งสองฝ่ายขอ

เลื่อนคดีเพื่อเจรจากกลงกันอีก 3 นัด ครั้นถึงวันนัดสืบพยานจำเลยนัดที่ 9 วันที่ 7 กรกฎาคม 2536 จำเลยขอเลื่อนคดีอีก ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยนัดต่อไปวันที่ 11 และ 27 สิงหาคม 2536 และกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จภายใน 2 นัด ต่อมาเมื่อสืบพยานจำเลยนัดวันที่ 11 แล้ว ครั้นถึงนัดวันที่ 27 ทนายโจทก์อ้างเหตุเจ็บป่วยขอเลื่อน ทนายจำเลยไม่ค้านและแถลงว่าจะนำพยานมาสืบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยวันที่ 5 และ 20 ตุลาคม 2536 และกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จตามที่นัดไว้โดยจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกครั้งสืบพยานจำเลยครบ 2 นัดแล้ว จำเลยแถลงจะขอสืบพยานอีก 4 ปาก โดยเฉพาะพยานบางปากจำเลยยังมิได้ระบุนับบัญชีพยานจำเลยเพิ่มเติม อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามรายงานกระบวนการพิจารณาและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสองการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยจึงชอบแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คทั้ง 7 ฉบับ แก่โจทก์หรือไม่ คู่ความนำสืบรับกันว่านางสาวศศิวิไล รัชตเมธิ เป็นผู้ซื้ออาคารชุดห้องเลขที่ 833/299(2032) ซึ่งโจทก์และบริษัทเอ.บี.ซี.ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด เป็นเจ้าของและได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายร้านค้าอาคารชุดและสัญญาส่งเสริมพัฒนาโครงการตามสัญญาเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ช่วงเวลาที่นางสาวศศิวิไลยังผ่อนส่งอยู่นั้นจำเลยได้ขอซื้ออาคารชุดดังกล่าวต่อจากนางสาวศศิวิไลโดยชำระเงินค่าอาคารชุดและค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการบางส่วนคืนแก่นางสาวศศิวิไล และต้องชำระเงินค่าซื้ออาคารชุดส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทเอ.บี.ซี.ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กับค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการให้โจทก์อีก 2,000,000 บาท จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระค่าส่งเสริมพัฒนาโครงการให้แก่โจทก์รวม 10 ฉบับ ฉบับละ 200,000 บาท โจทก์นำไปเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ 3 ฉบับ ส่วนอีก 7 ฉบับ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.7 ข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลย

ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าอาคารชุด (ที่ถูกคำสั่งเสริมพัฒนาโครงการ) ให้แก่
โจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมทำและมอบหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาส่งเสริม
พัฒนาโครงการฉบับใหม่ให้แก่จำเลย ทั้งโจทก์ได้ออนอาคารชุดให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว
โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช็คที่จำเลยส่งจ่ายให้โจทก์จึงปราศจากมูลหนี้ต่อกันนั้น
เห็นว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับโจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดย
ชอบ จำเลยเป็นผู้ซื้ออาคารชุดต่อจากนางสาวศศิวิไล ซึ่งข้อตกลงโอนสิทธิตามสัญญา
จะซื้อจะขายร้านค้าอาคารชุดระหว่างจำเลยและนางสาวศศิวิไลต้องได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ ปรากฏว่านางสาวศศิวิไล และจำเลยได้ทำ
หนังสือโอนสิทธิร้านค้าอาคารชุดตามเอกสารหมายเลข 3 และโจทก์ได้บันทึกในหนังสือ
ฉบับนี้อนุมัติให้เปลี่ยนสัญญาได้ จำเลยย่อมถือหนังสือโอนสิทธิร้านค้าอาคารชุดฉบับ
นี้ต่อเนื่องกับสัญญาจะซื้อจะขายฉบับเดิมได้โดยถือว่าจำเลยเป็นคู่สัญญากับโจทก์
แทนที่นางสาวศศิวิไล โจทก์ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่มอบให้จำเลยอีก
โจทก์จึงมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาด้วยเหตุนี้ ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่ชำระคำสั่งเสริมพัฒนา
โครงการให้แก่โจทก์ตามสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาและนำอาคารชุดไปขายให้แก่ผู้อื่น สำหรับเช็คพิพาทที่จำเลยได้ชำระเป็น
คำสั่งเสริมพัฒนาโครงการก่อนมีการบอกเลิกสัญญานั้น เช็คดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่า
ส่งเสริมพัฒนาโครงการที่โจทก์ได้รับชำระไว้แล้วเช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่มีมูลหนี้ต่อ
กัน เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการใช้เงิน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คให้แก่
โจทก์

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ปริชา เณลิมนวณิษย์-สติดิย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ